

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/4049

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הצגת מחיר בשעת חירום), התשפ"ד–2023

הוספת סעיף 1ב17. 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981,¹ אחרי סעיף 17ב יבוא :

"חובת הצגת מחיר 1ב17. (א) בשעת חירום, עוסק המציע, מציג או מוכר קודם בשעת חירום טובין לצרכן יציג את מחירם הכולל של הטובין כפי שהיה שבעה ימים טרם שעת החירום, נוסף על הצגת מחירם הכולל של הטובין לפי סעיף 17ב;
לעניין זה, "שעת חירום" – כל אחד מאלה :

(1) מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951² ;

(2) מצב חירום כמשמעותו בסעיף 38 לחוק יסוד : הממשלה³ ;

(3) הכרזת מלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית כמשמעותה בסעיף 40 לחוק יסוד : הממשלה ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

³ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

(4) מצב חירום מיוחד שאינו כאמור בפסקאות (1) עד (3), אם השר, באישור הממשלה, הכריז עליו בשל שיבוש סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הביטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע.

(ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה –

(1) סוגי עוסקים שהוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגביהם;

(2) אופן סימון מחיר הטובין טרם ההכרזה, תוכנו, גודלו ומיקומו;

(3) פרק זמן שונה מפרק הזמן כאמור ברישה של סעיף קטן (א)."

דברי הסבר

סעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מחייב עוסק להציג מחיר על טובין המשווקים לצרכן. סעיף זה מגן על הצרכן מפני הטעייה, כמטרתו העיקרית של החוק, ומעודד אותו לצרכנות נבונה. למרבה הצער, בעתות משבר דוגמת מלחמה, מבצע צבאי נרחב או מגיפה, ישנם עוסקים המנצלים את דרישת הציבור למוצרי מזון וצריכה ומייקרים את מחיריהם, זאת תוך ניצול מצוקתם של הצרכנים והמחסור הזמני באותם מצרכים.

לדוגמא, באוקטובר 2023, הוכרז בישראל מצב חירום בשל מלחמת "חרבות ברזל". לאור המלחמה, פיקוד העורף המליץ לאזרחים להצטייד בצידוד שיאפשר שהייה במרחב מוגן לזמן ממושך של כ-72 שעות. בעקבות ההמלצה, צרכנים רבים עטו על חנויות כך שנוצר מחסור במים, תרכובות מזון, שימורים, נייר טואלט ומוצרי מזון וצריכה רבים אחרים. מחירים של מוצרים אלו זינק מעבר לעלות הריאלית, והוביל לתחושת לחץ והכרח לקנות מוצרים נוספים מחשש לעלייה נוספת במחיר.

על פי נתוני המועצה הישראלית לצרכנות, כבר בשבוע הראשון למלחמת חרבות ברזל מחירי מזון בסיסי ברשתות השיווק התייקרו בכ-3%, ומוצרים יבשים ושימורים התייקרו בשיעור גדול אף יותר. הצעת חוק זו מבקשת ליצור שקיפות לצרכן בעתות משבר. בהצעת חוק זו מוצע לחייב עוסק, בשעת חירום, להציג הן את מחירו הכולל של הטובין והן את מחירו של הטובין כפי שהיה שבעה ימים לפני ההכרזה על שעת חירום. לעניין זה, מוצע להגדיר "שעת חירום" כמצב מיוחד בעורף, מצב חירום, מלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית, וכן "מצב חירום מיוחד" ששר הכלכלה והתעשייה, באישור הממשלה, יוסמך להכריז עליו בצו, בשל שיבוש סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הביטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע.

כמו כן, מוצע כי לשר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, תהיה סמכות להתקין תקנות ליישום החוק המוצע, לרבות סוגי עוסקים שההסדר המוצע לא יחול לגביהם ושינוי פרק הזמן של שבעה ימים כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בחשוון התשפ"ד (06.11.2023)